副　本

気をつける
不法行為の相当性

「この部分を反論

収　入 印　紙

訴　　状

令和６年８月１５日

千葉地方裁判所　民事部　御中

原告訴訟代理人弁護士　　荒　木　謙　人

当事者の表示　　別紙当事者目録記載のとおり

損害賠償請求事件

訴訟物の価額　　金１３２０万円

貼用印紙額　　金６万２０００円

2/8 10:30～
〃 弁論手続

午～
書証

2カレーク

2A
2B1村こし 2～
2C大津
2D笠原
2E私井
2F荒木

原告が反論
11月末まで

→前日 Dead LINE
1月17日

説明の内容
・次回リアル
・2回目からwebもでも

2月4日

1月28日
10:30

【目次】

請求の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　－３－

請求の原因・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　－３－

第１　事案の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　－３－

第２　当事者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－６－

第３　被告村越による名誉棄損行為等・・・・・・・・・・・　－９－

第４　被告市川市職員らによる不法行為・・・・・・・・・・・－１５－

第５　被告大津による名誉棄損行為等・・・・・・・・・・・・－１９－

第６　被告笠原による名誉棄損行為等・・・・・・・・・・・・－２１－

第７　被告松井による名誉棄損行為等・・・・・・・・・・・・－２３－

第８　被告荒木による名誉棄損行為等・・・・・・・・・・・・－２５－

第９　損害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－２７－

第１０　結論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－３１－

第１１　求釈明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－３２－

請　求　の　趣　旨

1　被告村越祐民は、原告に対し、金３３０万円及び令和４年４月２日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え

2　被告市川市は、原告に対し、原告に対し、金３３０万円及び令和５年２月１５日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え

3　被告大津政雄は、原告に対し、金２７５万円及び令和４年６月２７日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え

4　被告笠原智は、原告に対し、金２２０万円及び令和３年９月７日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え

5　被告松井努は、原告に対し、金１１０万円及び令和３年９月１３日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え

6　被告荒木詩郎は、原告に対し、金５５万円及び令和３年９月１３日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え

7　訴訟費用は、被告らの負担とする

との判決及び仮執行宣言を求める。

請　求　の　原　因

第１　事案の概要

１（１）令和３年８月２４日、当時市川市長であった被告村越祐民は、記者会見において、市川市議会議員である原告が、市川市職員に対してパワハラ行為を行った旨の捏造された事実（以下「本件捏造事実」という。）をマスコミに対して公表した（以下「本件記者会見」という、**甲１：令和３年８月２４日記者会見に関する新聞報道**）。

かかる公表を発端として、テレビや新聞、インターネット上のニュース記事、ＳＮＳでの投稿といったあらゆる媒体によって、原告が市川市職員に対してパワハラ行為をしていたという本件捏造事実が、日本全国に広まることとなった（**甲２－１：本件捏造事実に関するテレビ報道①、甲２－２：本件捏造事実に関するテレビ報道②**）。

（2）原告は、平成２３年５月に市川市議会議員に就任してからというもの、市民からの信頼も厚く、また誠実に職務を執行してきたため、本件捏造事実について、全く身に覚えがなかった。

にもかかわらず、被告村越祐民が本件捏造事実を公表したことを発端として、以後マスコミ各社や議会関係者、市川市民を含め、日本全国から真偽についての問い合わせが殺到することになった。

また、後述するように、他の被告らによっても、本件捏造事実を反復継続的に公表されるようになった。

このような状況であったことから、原告は日常的に世間からの誹謗中傷に晒されるようになり、自らの身の潔白を証明するため、議会内外を問わず、絶えずその対応に忙殺されることとなった。

（3）原告は、被告らによる言われなき追及を反復継続的に受け続けたことにより、本件記者会見以降は夜も眠れず、食事もろくに取ることができず、常に精神的に追い詰められた状況にあったが、市川市職員に対してパワハラ行為を行っていないことを議会において証言し続け、被告らに対して、パワハラ行為があったと認定する根拠を開示するよう、強く求め続けた（甲３：１２月定例会（令和３年１２月１３日））。

（4）ア　そのように根気強く自らの身の潔白を訴え続けていたところ、令和４年６月２１日における市川市議会６月定例会において、被告市川市における総務部長であった訴外植草耕一氏が、

「パワーハラスメントの…裏付けとなる客観的な証拠はございませんでした。」

「証拠や手続保証（原告代理人注釈：原文ママ）の点から見てパワーハラスメントがあったと判断するのは難しい中で、職員の申告とその確認のみをもってパワーハラスメントがあったと公表したものであります。」

「極めて不適切でございました。改めておわびを申し上げます。」

等と発言し、被告市川市として本件捏造事実を認定するに足りる根拠はなかったことを認めた（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日））。

さらに、同日、被告市川市における副市長であった被告大津政雄についても、

「先ほども総務部長が御答弁申し上げたとおり、退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした。また、刑事事件として告訴するような言動も承知しておりません。このような誇張のあったことについては、訂正することに時間をかけてしまい御迷惑をおかけしてしまいました。おわび申し上げます。」

等と発言し、被告市川市として本件捏造事実に誇張があったことを認めた（**甲４：６月定例会（令和４年６月２１日）**）。

イ　また、同年９月２２日における９月定例会においても、被告市川市における総務部長であった訴外植草耕一氏は、「パワーハラスメントの…裏付けとなる客観的な証拠はございませんでした。」等発言し、上記と同様の発言を行っている（**甲５：９月定例会（令和４年９月２２日）**）。

ウ　さらに、令和５年２月１５日、訴外松丸副市長は、後述する令和３年８月３０日付の被告村越祐民による『越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて(市川第 20210827-0008 号)』と題する公文書（**甲６：越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）**）および同年９月２日における原告によるパワーハラスメントの主な内容についての資料（**甲７：越川市議によるパワーハラスメントの主な内容**）についても撤回する旨発言し、被告市川市として本件捏造事実に関する公文書を撤回する方針を明らかにした（**甲８：各派代表者会議（令和５年２月１５日）**、**甲９：公文書撤回に関するマスコミ報道**）。

エ　このように、本件記者会見から公文書撤回まで実に１年４か月という長期間に渡り、本件捏造事実が、テレビや新聞、インターネット上のニュース記事、ＳＮＳでの投稿といったあらゆる媒体によって日本全国に広まり続けた。

最終的には、原告がパワハラ行為を行っていないことについて、テレビでも報道されたものの（**甲１０：テレビ朝日による報道**）、その間、原告が被った被害は計り知れないものがある。

２　本件は、当時の市川市長であった被告村越祐民のみならず、被告市川市、同副市長であった被告笠原智および被告大津政雄、被告松井努、被告荒木詩郎が、本件捏造事実を反復継続して公表することによって、原告を失脚させようとした、史上類を見ない悪質な事件である。

公文書が撤回された今もなお、原告が市川市職員に対してパワハラ行為を行った旨の報道記事等は、インターネット上の至るところに転載され続けており、いわゆるデジタルタトゥーとして、半永続的に人々の目に晒され続ける状況となっている。

このような事実関係をもとに、本訴訟は、被告らが原告に対して行った一連の行為について、真実を明らかにしたうえで、民法７０９条および国家賠償法１条１項に基づき、損害賠償責任を追及するものである。

第２　当事者

１　原告

（１）原告は、平成２３年５月に市川市議会議員選挙に当選し、現在も市川市議会議員の職務を行っている者である。

平成３０年４月に被告村越祐民が市川市長に就任して以来、原告は、被告村越祐民の海外公務の多さや、危機管理態勢などに苦言を呈していた。

令和元年６月、被告村越祐民が公用車として米高級電気自動車「テスラ」を導入したため、これに対し「税金の無駄遣いである」と反発し、被告村越祐民との対立が決定的となった（**甲１１：テスラ導入に対する追及報道**）。

令和３年２月、原告は、被告村越祐民が自身の市長室に設置したガラス張りのシャワー室の件を世間に明らかにするなど、被告村越祐民による税金の無駄遣いや市政の不祥事の追及を続けた（**甲１２：ガラス張りシャワー室導入に対する追及報道**）。

そして、同年６月１１日、原告が発議者となって、６月定例会冒頭に『村越祐民市長の不信任を求める決議案』を提出した（なお、決議案は賛成者少数で否決された）。

（２）その後、同年８月２４日、被告村越祐民が定例記者会見に際し、突如として、原告が市川市の職員に対してパワハラ行為を行っていた旨の本件捏造事実が公表された（**甲１：令和３年８月２４日記者会見に関する新聞報道**）。

このことによって、令和５年２月１５日に被告市川市が公文書を撤回する方針を明らかにするに至るまで（**甲８：各派代表者会議（令和５年２月１５日）、甲９：公文書撤回に関するマスコミ報道**）、実に１年４か月あまり、原告は、議会内外において自らの潔白を証明するために多大な時間・労力を費やすことを余儀なくされた。

２　被告村越祐民

被告村越祐民（以下「被告村越」という。）は、平成３０年４月における市川市長選挙に当選後、令和４年４月まで被告市川市における市長であった者である。

前述したとおり、市長に就任して以来、海外公務の多さや、公用車として米高級電気自動車「テスラ」の導入、市長室に設置したガラス張りのシャワー室の件等に関する原告からの追及により、原告とは対立関係にあった。

３　被告市川市

（１）訴外佐野滋人

訴外佐野滋人（以下「訴外佐野」という。）は、平成３０年６月から令和３年５月までの期間において、被告市川市における企画部長として職務を行っていた者である。

（２）訴外麻生文喜

訴外麻生文喜（以下「訴外麻生」という。）は、令和２年４月から令和４年３月までの期間においては、被告市川市における広報室長として、また、同年４月から令和５年３月までの期間においては、被告市川市における市長公室長として職務を行っていた者である。

（３）訴外植草耕一

訴外植草耕一（以下「訴外植草」という。）は、令和２年４月から令和５年３月までの期間において、被告市川市における総務部長として職務を行っていた者である。被告市川市におけるハラスメントの担当部長であったことから、被告笠原、被告大津の指示の下、一連の取りまとめをしていたと考えられる。

（４）上記３名は市川市職員であって、公権力を行使していた者である。そのため、上記市川市職員及びその他市川市職員による一連の不法行為については、被告市川市に責任の所在があることになる。

４　被告大津政雄

被告大津政雄（以下「被告大津」という。）は、令和２年４月から令和４年７月までの期間、被告市川市における元副市長として職務を行っていた者である。

５　被告笠原智

被告笠原智（以下「被告笠原」という。）は、平成２９年１２月から令和４年４月までの期間、被告市川市における元副市長として職務を行っていた者である。

６　被告松井努

被告松井努（以下「被告松井」という。）は、平成１１年５月から令和５年５月までの期間において、被告市川市における議会議員として職務を行っていた者である。

７　被告荒木詩郎

被告荒木詩郎（以下「被告荒木」という。）は、平成１５年５月から令和５年５月までの期間において、被告市川市における議会議員として職務を行っていた者である。

第３　被告村越による名誉棄損行為等

１　記者会見での公表（令和３年８月２４日）

令和３年８月２４日、被告村越は、記者会見にて「原告が市川市職員に対してパワハラ行為を行った」旨の本件捏造事実を公表し、報道機関各社がその内容を報じた（**甲１：令和３年８月２４日記者会見に関する新聞報道**）。

２　市川市議会への文書の提出（同年８月３０日）

同８月３０日、被告村越は、『越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて(市川第 20210827-0008 号)』と題する文書を市川市議長あてに提出した（**甲６：越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）**）。

かかる文書において、原告が市川市職員に対して「調整途中の資料提出を強要する」「脅迫ともとれる発言をする」「説明や答弁に対して執拗に否定的な質問を繰り返す」「答弁調整に応じない」等のパワハラ行為を行った旨が記載されている。

原告は、いつどこで誰に対する行為であるのかにつき、一切の事実確認を求められていないことから、事実の有無につき判断のしようがないところではあるが、市川市職員に対して何かを「強要する」などといった行為を行った事実は一切ない。

３　令和３年各派代表者会議での文書の提出および発言（同年９月２日）

（１）ア　同年９月２日開催の各派代表者会議に出席して、『越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ)』（**甲６：越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ)**）、『越川市議によるパワーハスメントの主な内容』（**甲７：越川市議によるパワーハラスメントの主な内容**）と題する書面を提出した。

パワーハラスメントの具体的な内容としては、「執拗な叱責、否定」という項目で「事実を丁寧に説明しているにもかかわらず、長時間に渡って一方的に説明を否定され続けた」と記載されていたり、「資料等の強要」という項目で「土日祝日を問わず、執務室外に何度も呼び出された」という旨が記載されたりしている。

また、「当事者の中には、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員もおります」と主張し、「市議による職員へのパワハラによって、市業務の遂行に支障をきたしています」などと訴えている。

イ　しかし、原告はいつどこで誰に対する行為であるのかにつき一切の事実確認を求められておらず、事実の有無につき判断のしようがない。原告は、市職員に対し病気を患わせた、あるいは、薬の服用を余儀なくさせた覚えは一切なく、ましてや退職や病気休暇に追い込んだ事実は一切ない。

（2）また、被告村越は、各派代表者会議において、

「８月３０日付で越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについての申入れを金子議長に対してさせていただいた。

常々私ども理事者においては、議会の皆様と対等な関係で、お互いに礼節を尽くして市民生活の発展のために仕事をしてきたところであるが、この間、議会の中でも職員同士のパワハラ、議員から職員に対するパワハラ等々があってはならないとの観点でパワハラの防止に努めてきたが、御手元の書面にあるとおり、複数回のパワハラをなくすための私どもの取組であるアンケートの中で、当該市議会議員からの悪質な事例が職員から幾つも声が上がってきたことから、今回それらを丁寧に調査し、報告書にまとめて提出させていただいた。」

「この書面にあるとおり、地方自治は議会と理事者の相互に抑制、牽制し、均衡を保つことによって初めてきちんとした仕事ができる。この調査表にあるような当該議員からの非常に悪質な事例、脅迫、恫喝、暴言、資料等の強要、執拗な叱責、否定、職員に対する無視、拒絶、侮辱、全て調査の上、発言表にまとめてあるが、ほとんど当該議員以外の全ての議員が職員に対して敬意を払い、市民生活を見据えて仕事をしていただいている中で、こうした事例が、この間、横行してきたことは、恐らく議員各位においても御案内のとおりだと思う。」

「当該議員に関して厳正な処分を求めるものである。」

「まず、事実認定について　、当該議員は常々様々なメディアを通じてセクハ

ラもパワハラも受け手の認識が問題だと盛んに発言していることを、まず理解いただきたい。私どもは様々な調査の中で、複数の当該議員からの様々な嫌がらせを受けている事案が幾つも重なり、ここに至っていることを、まず理解いただきたい。音声データ等々は、現時点で私の手元にあるものではない。ただし、度重なる職員アンケートの中で、職員からの悲痛な声としてつもり重なり、複数の報告があった重大な事態であることを理解いただきたい。」

と発言した（甲１３：各派代表者会議記録（令和３年９月２日））。

４　９月定例会における発言（同年９月７日、８日）

（１）被告村越は、同年９月７日における９月定例会において、

「お話を伺っていて率直に申し上げますけれども、本当に開いた口が塞がらないというふうに思います」

「本当にこれ、重大なひどい事態がたくさんあるという声を職員から意を決したお話をたくさん聞いているわけです」

「先ほど来、両副市長も総務部長も申し上げていますとおり、この問題というものは、もう言わば公然の秘密としてずっとあったことであって、たまたまこの時期に職員の皆さんが意を決して声を上げてくれたと、それを私として適切に受け止めて行動しなきゃいけないというタイミングが今だったというだけであります。繰り返し申し上げますが、何かこの政局の中で私が議員に対して対抗するためにやっているとか、そういうつまらない政局論にすり替えてごまかそうというのは、私は許しがたいことだと思います。あくまで職員に対するハラスメントというものが、深刻な事態が今回認められて、それを意を決して取り上げているということを、ぜひこれを聞いている皆さんには御理解をいただきたいと思います。」

と発言した（甲１４：９月定例会（令和３年９月７日））。

（２）被告村越は、同年９月８日における９月定例会において、

「私は越川議員に会派の控室に呼ばれまして、今でも鮮明に覚えていますけれども、もう退職をした幹部職員を、私をその会派のソファーに座らせて、その横に呼んで、本当に信じられない暴言を職員に対して浴びせかけていました。」

「繰り返し私ども申し上げていますけれども、資料を出す準備は全て整えております。くれぐれも申し上げたいんですが、ちょっと今のこの状況っていうのは、私、返す返すも異常なことだと思います。加害者側が居直って、何か自分が正しいのだというような、言ってみれば主張を昨日からずっと聞いていて、本当にびっくりします。昨日も申し上げたとおり、パワハラの行為を行ったという人がいて、それを受けた被害者――私どもに当たりますが――がいて、そういう構図の中で調べて、きちんと議会に対して手続を踏んで調査をお願いする。我々からすると、しかるべきやらなきゃいけない専門家に相談をする、あるいは、場合によっては捜査機関に告発をする、そういうきちんとした手続の中で我々やっていることですから、あくまで加害者と被害者の関係で加害者が居直って何か主張する。とっても本当にびっくりしています。」と発言した（**甲１５：９月定例会（令和３年９月８日）**）。

しかし、原告が職員に対してこのような行為を行った事実は一切ない。

５　１２月定例会における発言（同年１２月２日、１４日）

（１）被告村越は、同年１２月２日における１２月定例会において、

「この問題は、職員が越川委員からパワハラを受けたという申出に基づいて問題提起をしているわけです。ですから、我々がこの職員たちに何か強制してどこかに出てきてもらうという筋合いのものでは、まず全くないということを御理解いただきたいと思います。」

「私は使用者として、部下が、議員がその立場を利用して様々なパワハラを受けた、この詳細に関しては先日の代表者会議で詳細を私、代表者の皆さんにお伝えしているはずです。ですから、中身が明らかになっていないということは全くの

事実無根であります。」と発言した（甲１６：１２月定例会（令和３年１２月２日））。

（２）被告村越は、同年１２月１４日における１２月定例会において、

「越川雅史市川市議会議員の職員に対するパワーハラスメント事案につきましては、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼすとともに、議事機関たる議会と執行機関という地方自治における二元代表制の適正な関係を著しくゆがめ、害するものであり、到底看過できないものであります。令和３年８月３０日付で、金子正市川市議会議長に対し、越川市議会議員によるパワーハラスメントについて、申入れにより、厳格な調査の上、厳正な対処を求めるとともに、同年９月２日開催の各派代表者会議では、越川雅史市川市議会議員によるパワーハラスメントの具体的な事例をまとめた一覧を提出、説明し、重ねて議会における真相究明と厳正な対処を求めました。」と発言した（甲１７：１２月定例会（令和３年１２月１４日））。

６　２月定例会における発言（令和４年２月２１日）

被告村越は、令和４年２月２１日における２月定例会において、

「１回目の市長選挙が終わった後、私は議会の傍聴に、これ、日付を調べればはっきりしますが、議会の傍聴に参りました。そのときに、私は無所属の会の会派室に呼ばれて、越川議員に呼び込まれて応接ソファーに座って、その横に越川議員が当時の総務部長と財政部長を呼び出して、しこたまどやしつけていました。その様子を、恐らく無所属の会の会派の所属議員の皆さん、大半その部屋におられて見ておられたと思います。はっきり記憶しています。ですので、無所属の会の会派の皆様が越川議員がパワハラをしていないなどと言うのは全くでたらめな言動であって、パワハラ容認する会派の皆さんがそろっておられるとはっきり申し上げたいと思います。

「無所属の会がパワハラ容認の議員だというふうに私は先ほど申し上げまし

た。応援を受けて問題があったんじゃないかと、大変私も後悔しております。事実、選挙戦の中で事務局をやっていただいていた女性の一生懸命やっていただいた方は、越川さんの応対に困って大変頭を抱えて泣いているときもありました。越川さんが一生懸命私の当選のために動いていただいた場面もあったかもしれませんが、そうではなくて、大変越川さんの言動に困っていた方々が当時からたくさんいたということは、この際はっきり申し上げておきます。今のこの市議会の状況を見ても、大変過去の選挙戦において一緒にさせていただいた場面があったということは大きく後悔をしております。」

と発言した（甲１８：２月定例会（令和４年２月２１日））。

しかし、原告が総務部長と財政部長を呼び出して、どやしつけるような行為を行った事実は一切ない。

7　Twitter（現 X）上での発言（同年４月２日）

被告村越は、令和４年４月２日、自らの Twitter（現 X）上において、「@Koshikawaspirit 越川議員による長年に渡る市職員への悪質なパワハラは議会多数派によるもみ消しで調査すら行われていません。」との投稿を行っている。

そして、本訴状作成時点においても、かかる投稿は削除されていない（甲１９：被告村越による Twitter（現 X）上での投稿）。

8　小括

（１）上記で述べた被告村越による一連の記者会見、公文書の公表、市川市議会での発言、Twitter（現 X）上での発言が、原告の社会的名誉を棄損するものであることは一見して明らかである。

（２）また、本件捏造事実については、令和４年６月２１日および同年９月２２日における市川市議会６月定例会・９月定例会において、被告市川市として認定するに足りる根拠はなかったことを認めている（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日）、

甲５：９月定例会（令和４年９月２２日））。

さらに、令和５年２月１５日、訴外松丸副市長は、令和３年８月３０日付の被告村越祐民による『越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて(市川第20210827-0008号)』と題する公文書（甲６：越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ））および同年９月２日における原告によるパワーハラスメントの主な内容についての資料（甲７：越川市議によるパワーハラスメントの主な内容）についても撤回する旨発言し、被告市川市として本件捏造事実に関する公文書を撤回する方針を明らかにした（甲８：各派代表者会議（令和５年２月１５日）。

これらの事実からすれば、被告村越において、本件捏造事実が真実であると信ずるについて合理的な根拠は何ら存しなかったものといえ、違法性阻却の余地はない。

（３）さらに、これら一連の被告村越の行為が、原告の名誉感情を害することは論を俟たない。

（４）したがって、被告村越による一連の行為は、原告の名誉権および名誉感情を侵害するものであり、不法行為に該当する。

第４　被告市川市職員らによる不法行為

１　前提事実

（１）そもそも、被告村越が令和３年８月２４日の記者会見において本件捏造事実を公表したこと（甲１：令和３年８月２４日記者会見に関する新聞報道）および同年８月３０日付の申入書（甲６：越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ））を市川市議会議長に対して提出するに至った経緯としては、被告市川市における職員９名が原告からパワハラ行為を受けた旨のアンケートを作成し、それを被告市川市が確認したうえで、原告によるパワハラ行為があったと認定したことによる。

（２）しかし、かかるアンケートは、特定の職員に対して、アンケート記載例の文書を事前に共有させたうえで、かかる内容を前提として、あたかも自発的に原告か

らパワハラを受けた旨のアンケートを記載するように求めたものであった（甲２０：パワーハラスメントに関するアンケート）。

（３）実際に、訴外植草は、かかるアンケートについて、令和４年６月２１日における市川市議会６月定例会において、

「越川議員と職員との間における答弁調整時等のやり取りや出来事のみを議員のパワーハラスメントとして申告するよう理事者側から求めたものであります」

「その結果、自発的ではない形で、当初７人、その後２人の計９人の職員から申告がなされ、この申告に基づき、越川議員のパワーハラスメントを断定し、令和３年８月２４日の記者会見において公表するとともに、同年８月３０日付の申入書により、市川市議会議長に対して厳格な調査と厳正な処罰を求めたものであります」

と発言し、同年９月２２日における９月定例会においても同様の発言をしている（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日）、甲５：９月定例会（令和４年９月２２日））。

（４）このように、そもそも原告を狙い打ちする形でアンケート記載例の文書を事前に特定の職員間で共有させ、自発的ではない形で、原告によるパワーハラスメント行為があった旨のアンケートを作成させたことが、本件の発端となっている。

２　訴外佐野

（１）原告は、令和５年２月２７日、市川市議会本会議２月定例会において、以下の質問を行った。

まず、原告は、令和４年９月２２日の９月定例会において、訴外麻生に対して、「パワハラを受けたとされる９人の職員に対し、申告をするように求めた市の幹部とは誰であるか」という旨を問いただしたところ、訴外麻生は、被告村越、被告笠原、被告大津の全員が絡んでいた旨を発言している（甲５：９月定例会（令和４年９月２２日））。

そのため、原告は、かかる発言を引用したうえで、訴外佐野も関与していたか否かについて、訴外麻生に対して質問したところ、訴外麻生は、「アンケート作成な

どの関与につきましては、この件が市政にとって重要な案件であったことから、当時の企画部長も含めて関与していたものだと認識しております。」と発言している（**甲２１：２月定例会（令和５年２月２７日）**）。

（２）したがって、被告市川市は、自発的ではない形で提出された市川市職員９名のアンケートについては、当時の企画部長である訴外佐野が関与していたことを認めている。

３　訴外麻生

（１）令和５年６月２２日、訴外麻生は、株式会社テレビ朝日報道局長に対し、『報道内容に関する申入れについて（市川第 20220622-0146 号）』（**甲２２：報道内容に関する申入れについて（テレビ朝日）**）と題する文書を送付し、同月２４日には、株式会社フジテレビジョン報道局長に対し、『報道内容に関する申入れについて（市川第 20220624-0194 号）』と題する文書（**甲２３：報道内容に関する申入れについて（フジテレビ）**）を送付した。その具体的内容としては、「事案全てがでっち上げではない」「（報道内容は）事実と異なる内容」などと記載されている。

（２）しかし、前述したとおり、被告市川市は、市川市職員９名に対して、アンケート記載例の文書を事前に共有させたうえで、かかる内容を前提として、あたかも自発的に記載したことを装って、原告からパワハラを受けた旨のアンケートの提出を求めたものであった。

（３）したがって、原告が市川市職員に対してパワハラ行為を行ったという事実は、被告市川市によって捏造されたものであったのだから、訴外麻生の名義で株式会社テレビ朝日および株式会社フジテレビジョンにかかる文書を送付する行為は、原告の社会的評価を低下させる名誉棄損行為および名誉感情侵害にあたる。

４　小括

以上をまとめると、被告市川市における職員は、その職務を行うにあたって、

①「原告が市川市職員に対するパワハラ行為を行っていた」旨のアンケートについて、事前にアンケート記載例の文書を特定の職員間で共有させたうえで、職員から自発的に提出されたことを装いながら、９名の市川市職員に作成させ、

②それによって、原告が市川市職員に対してパワハラ行為を行っていたことを、被告市川市として断定し、

③被告村越が令和３年８月２４日の記者会見において公表することおよび同年８月３０日付の申入書を市川市議会議長に対して提出することを誘発したのであって、

④その後も被告市川市として適切な調査を行うことなく、他の被告らが原告に対して不法行為を行うことを漫然と放置していたばかりか、

⑤報道機関に対して、「事案全てがでっち上げではない」「（報道内容は）事実と異なる内容」などと記載した文書を送付して、原告の社会的評価を低下させる名誉棄損行為があったのであり、本件捏造事実が真実であると信ずるについて合理的な根拠は何ら存しなかったことに加え、誇張があったことについても認識していたのであるから、違法性阻却の余地もない。また、名誉感情侵害にあたることも明らかである。

５　まとめ

これらの事実からすれば、被告市川市における公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて、故意によって違法に不法行為を行ったことは明らかである。

そして、かかる不法行為は、令和５年２月１５日、訴外松丸副市長が令和３年８月３０日付の被告村越による『越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて(市川第20210827-0008号)』と題する公文書（甲６：越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ））および同年９月２日における原告によるパワーハラスメントの主な内容についての資料（甲７：越川市議によるパワーハラスメントの主な内容）についても撤回する旨発言するまで継続していたと評価でき

る。

第５　被告大津による名誉棄損行為等

１（１）被告大津は、令和３年９月７日における９月定例会において、

「まず越川議員、パワハラは一切ないということをおっしゃられています。私、今副市長ですけれども、総務部長時代に実際に私は経験をいたしました。具体的に申し上げますと、挨拶や返事をしても全く反応してもらえない。あるいは、打合せの約束をしても急遽中止にする。会派の部屋に呼び出されて、答弁調整ですけれども、恫喝めいた口調で詰問されて、私がむしろ興奮しないでしっかり議論しましょうというお話もさせていただいたことがございます。これは、同じ部屋にいた議員の方々も、しっかり多分聞いている内容だと思います。そういう事実があるにもかかわらず、一切ないという前提で質問されていることにはお答えできません。」などと発言した（**甲１４：９月定例会（令和３年９月７日）**）。

しかし、原告は被告大津に対して、恫喝めいた口調で詰問した事実は一切ない。

（２）また、被告大津は、同年９月８日における９月定例会において、

「私が繰り返し挨拶しても返事がなかったこと、打合せの約束も急遽理由もなく中止にされたこと、これは私がいかようともし難いことであります。あわせて、会派の控室に呼び出されて恫喝めいた口調で詰問されました。この際には私自身、御本人に、越川議員に、興奮しないで冷静になってお話ししましょうということで、私は求めてまいりました。」

「パワハラ事案というのは職員間の問題でもそうですけれども、この事実について申出するということは非常に勇気の要ることであります。そういう意味で、申出者に対しての秘密を保持するということが要綱なりでも定められているわけですけれども、今回については、もう耐えられない、多分本当に職員にとって、日々、精神的、身体的な重圧を受けてきたんだと思います。その中で調査をした結果、今回こうした事案が顕在化してきたということで、それに対して、今は速やかに対応し

ているという事実でございます。」（甲１５：９月定例会（令和３年９月８日））と発言した。

（３）さらに、被告大津は、令和４年２月２１日における市川市議会２月定例会において、原告からの「あなたは総務部長時代に私からパワハラ被害を受けたということでしょうか」という問いかけに対して、「そのとおりです」「例えば、挨拶しても返事や反応がなかった」「打合せの約束をしても急遽中止にされることがありました」等発言した。（甲１８：２月定例会（令和４年２月２１日））。

しかし、原告は被告大津に対して、パワハラ行為をした事実は一切ない。

２　さらに、被告大津は、令和４年６月２７日、各報道機関に対して、『越川議員によるパワーハラスメントに関する報道について（市川第20220624-0248号）』と題する文書において、「９名の職員がアンケートで申告した内容については、越川議員から個々の職員が実際に受けた言動であり、事実に基づく」などと記載したうえで、送付した（甲２４：越川議員によるパワーハラスメントに関する報道について）。

なお、被告大津は、６日前である同月２１日に

「先ほども総務部長が御答弁申し上げたとおり、退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした。また、刑事事件として告訴するような言動も承知しておりません。このような誇張のあったことについては、訂正することに時間をかけてしまい御迷惑をおかけしてしまいました。おわび申し上げます。」

等と発言し、本件捏造事実に誇張があったことを認めたばかりであった（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日））。

３　上記で述べた被告大津による議会での発言および報道機関に対して送付した文書の内容が、原告の社会的名誉を棄損するものであることは一見して明らかである。

また、本件捏造事実については、令和４年６月２１日および同年９月２２日における市川市議会６月定例会・９月定例会において、被告市川市として認定するに足りる根拠はなかったことを認めている（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日）、

甲５：９月定例会（令和４年９月２２日））。

さらに、令和５年２月１５日、訴外松丸副市長は、令和３年８月３０日付の被告村越祐民による『越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて(市川第20210827-0008号)』と題する公文書（甲６：越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ））および同年９月２日における原告によるパワーハラスメントの主な内容についての資料（甲７：越川市議によるパワーハラスメントの主な内容）についても撤回する旨発言し、被告市川市として本件捏造事実に関する公文書を撤回する方針を明らかにした(甲８:各派代表者会議(令和５年２月１５日)。

これらの事実からすれば、被告大津において、本件捏造事実が真実であると信ずるについて合理的な根拠は何ら存しなかったことに加え、誇張があったことについても認識していたのであるから、違法性阻却の余地はない。

４　さらに、被告大津による議会での発言および報道機関に対して送付した文書の内容が、原告の名誉感情を害することは論を俟たない。

５　したがって、被告大津議会での発言および報道機関に対して送付した文書の内容は、原告の名誉権および名誉感情を侵害するものであり、不法行為に該当する。

第６　被告笠原による名誉棄損行為等

１　被告笠原は、令和３年９月７日における９月定例会において、

「議員はパワハラ行為について一切身に覚えがない、こういう御発言でしたが、手元にちょっと資料があります」

「一般質問のヒアリング時において、質問者の希望どおりの答弁とならない場合など、今後はこれまでと違う対応を取るからな、これ以上話しても時間の無駄だと一方的に席を立たれた、そういう態度に出るならこちらにも考えがあるからなと脅された、これで不安が募って心理的に負担を感じ業務に手がつかなかったと。あるいは、ロビーで会釈したところ、その気もないのに挨拶しないでもらえる、今後見かけても挨拶とかしないでと一方的に拒絶された、ばかにされ踏みつけられたような

気持ちで侮辱された気持ちが収まらず精神的に参った。あるいは、電話口で何やってんだいい加減にしろ、ふざけんじゃねえぞこの野郎と激しくどなられ一方的に電話を切られた。その後はロビーなどで会った際に、挨拶をしても目も合わせず完全に無視をされる。こういった内容が実名で提出されております。これは昨日、今日の話ではなくて、かなりの長い間というふうに報告を受けております。」

「なので、今回の件につきましてはハラスメントがあったというふうに考えざるを得ないと、このように考えております。」

「職員が多数声をそろえております。その上に立つ者として、しっかりと対応したいと思います」などと発言した（**甲１４：９月定例会（令和３年９月７日）**）。

２　上記で述べた被告笠原による発言が、原告の社会的名誉を棄損するものであることは一見して明らかである。

また、本件捏造事実については、令和４年６月２１日および同年９月２２日における市川市議会６月定例会・９月定例会において、被告市川市として認定するに足りる根拠はなかったことを認めている（**甲４：６月定例会（令和４年６月２１日）、甲５：９月定例会（令和４年９月２２日）**）。

さらに、令和５年２月１５日、訴外松丸副市長は、令和３年８月３０日付の被告村越祐民による『越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて(市川第20210827-0008号)』と題する公文書（**甲６：越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）**）および同年９月２日における原告によるパワーハラスメントの主な内容についての資料（**甲７：越川市議によるパワーハラスメントの主な内容**）についても撤回する旨発言し、被告市川市として本件捏造事実に関する公文書を撤回する方針を明らかにした(**甲８:各派代表者会議(令和５年２月１５日)**。

これらの事実からすれば、被告村越において、本件捏造事実が真実であると信ずるについて合理的な根拠は何ら存しなかったものといえ、違法性阻却の余地はない。

３　さらに、被告笠原の発言が、原告の名誉感情を害することは論を俟たない。

４　したがって、被告笠原の発言は、原告の名誉権および名誉感情を侵害するもの

であり、不法行為に該当する。

第７　被告松井による名誉棄損行為等

１（１）被告松井は、原告が市川市職員に対してパワハラ行為をしていたと信じるに足る合理的理由がないまま、令和３年９月１３日付で発議第２８号「越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議について」を市川市議会に対して提出した（**甲２５：発議第２８号**）。

（２）かかる発議における提案理由においては、

「多数の職員から、越川議員から市川市職員に対して明らかにパワハラと認められる回答が複数あった。これらのパワハラにより、職員の業務遂行に支障をきたす度が過ぎた議員の対応があると認められることから、厳格に調査の上、今後このようなことが発生しないように厳正な対処をお願いするというものであります。」

「私たち市川市議会のパートナーである職員が、同僚議員から、答弁や資料の強要、大声での怒なりつけ、悪口、睨みつけ、無視によるパワハラを受けて苦しみ、議会に厳格な調査の上、再発防止への厳正な対処をお願いしたいと懇願している」

「９月７日の越川議員の代表質問で、越川議員は、「最後に、私はですね、まだ任期があと１年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけここに残ることになるかもしれません。それで職員が安心できるんでしょうか。」といった発言をしています。この発言は、職員に恐怖を与える脅迫発言ととられてもおかしくない」

「意を決してパワハラ被害を訴えた職員、本人が特定されてしまうことを厭わず実名で被害を訴えた大津副市長においては、いわば２次被害に遭っているといっても過言ではない」

との記載がなされていた。

２　また、これに関連する同年９月１３日における発議２８号の提案理由の説明及

び質疑応答に際して、以下のような発言をした（**甲２６：被告松井による発議第２８号の提案理由の説明及び質疑応答**）。

（１）まず、令和３年９月７日の代表質問における原告の発言を取り上げ、「これは紛れもないパワハラ、あるいは脅迫、恐喝じゃないですか」と発言した。

また、訴外石原よしのり議員から「まず最初に確認いたしますが、この加害者、加害議員とは誰を指すのでしょうか」との質問に対し、「名前が出ているとおり、越川雅史議員であります」「便法上、加害者というふうに申し上げました」と発言した。

加えて、「要するに、いいとか悪いとか、どれが真実かなんて、誰も分かりませんよ」「私が、発議出したほうがすべて言っていることが正しいかどうか分かりません。責任も持てませんが、しかし、思った通りに発言するのは自由ですから」などと発言するなど、原告が職員に対してパワハラをしていたと信じるに足る合理的理由がないことを認める発言をした。

更には、「私が言いたいのは、７日の日にああやって職員を恫喝して」などと、原告が職員を恫喝している旨断定的に主張した。

（２）しかし、原告は上記のようなパワハラ、脅迫、恐喝行為や、恫喝行為をしていない。

３　上記で述べた被告松井が提出者として名を連ねる動議の内容および議会における発言が、原告の社会的名誉を棄損するものであることは一見して明らかである。

また、本件捏造事実については、令和４年６月２１日および同年９月２２日における市川市議会６月定例会・９月定例会において、被告市川市として認定するに足りる根拠はなかったことを認めている（**甲４：６月定例会（令和４年６月２１日）、甲５：９月定例会（令和４年９月２２日）**）。

さらに、令和５年２月１５日、訴外松丸副市長は、令和３年８月３０日付の被告村越祐民による『越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて(市川第20210827-0008号)』と題する公文書（**甲６：越川市川市議会議員によるパワーハラス**

メントについて（申入れ））および同年９月２日における原告によるパワーハラスメントの主な内容についての資料（**甲７：越川市議によるパワーハラスメントの主な内容**）についても撤回する旨発言し、被告市川市として本件捏造事実に関する公文書を撤回する方針を明らかにした（**甲８：各派代表者会議（令和５年２月１５日）**。

これらの事実からすれば、被告松井において、本件捏造事実が真実であると信ずるについて合理的な根拠は何ら存しなかったものといえ、違法性阻却の余地はない。

４　さらに、被告松井が提出者として名を連ねる動議の内容および議会における発言が、原告の名誉感情を害することは論を俟たない。

５　したがって、被告松井が提出者として名を連ねる動議の内容および議会における発言は、原告の名誉権および名誉感情を侵害するものであり、不法行為に該当する。

第８　被告荒木による名誉棄損行為等

１（１）被告荒木は、原告が市川市職員に対してパワハラ行為をしていたと信じるに足る合理的理由がないまま、令和３年９月１３日付で発議第２８号「越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議について」を市川市議会に対して賛成者として名を連ねた（**甲２５：発議第２８号**）。

（２）かかる発議における提案理由においては、

「多数の職員から、越川議員から市川市職員に対して明らかにパワハラと認められる回答が複数あった。これらのパワハラにより、職員の業務遂行に支障をきたす度が過ぎた議員の対応があると認められることから、厳格に調査の上、今後このようなことが発生しないように厳正な対処をお願いするというものであります。」

「私たち市川市議会のパートナーである職員が、同僚議員から、答弁や資料の強要、大声での怒なりつけ、悪口、睨みつけ、無視によるパワハラを受けて苦しみ、議会に厳格な調査の上、再発防止への厳正な対処をお願いしたいと懇願している」

「９月７日の越川議員の代表質問で、越川議員は、「最後に、私はですね、まだ任

期があと１年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけここに残ることになるかもしれません。それで職員が安心できるんでしょうか。」といった発言をしています。この発言は、職員に恐怖を与える脅迫発言ととられてもおかしくない」

「意を決してパワハラ被害を訴えた職員、本人が特定されてしまうことを厭わず実名で被害を訴えた大津副市長においては、いわば２次被害に遭っているといっても過言ではない」

との記載がなされていた。

２　また、これに関連する同年９月１３日における発議２８号の提案理由の説明及び質疑応答に際して、以下のような発言をした（**甲２７：被告荒木による発議第２８号の提案理由の説明及び質疑応答**）。

（１）まず、原告が市川市職員に対してパワハラをしていたと信じるに足る合理的理由がないにもかかわらず、「今回の事件で、あえて事件と申し上げるのは、先順位者の中村議員が理路整然と指摘された内容と私も全く同意見であり、これら重複を避けるため、私の責任のおいての発言であります。どんなパワハラがあったのか、調査してみないことには分かりませんが、だから調査する必要があるのです」などと発言した。

（２）また、上記発言に続いて、原告は９月７日における質問に際して、両副市長や市川市職員に対する脅迫めいた発言などしていないにもかかわらず、「９月７日の越川議員の一般質問形式による市長に対する質問の中での職員に対する脅迫めいた発言や、同じく両副市長への脅迫めいた質問、これに対してパワハラ事案を具体的に公表した両副市長の答弁を伺った限り、これは軽視できない、こうした言動こそがパワハラに当たるのではないでしょうか」などと発言した。

しかし、原告は、上記のような発言を一切していない。

３　上記で述べた被告荒木が賛成者として名を連ねる動議の内容および議会におけ

る発言が、原告の社会的名誉を棄損するものであることは一見して明らかである。

また、本件捏造事実については、令和４年６月２１日および同年９月２２日における市川市議会６月定例会・９月定例会において、被告市川市として認定するに足りる根拠はなかったことを認めている（**甲４：６月定例会（令和４年６月２１日）、甲５：９月定例会（令和４年９月２２日）**）。

さらに、令和５年２月１５日、訴外松丸副市長は、令和３年８月３０日付の被告村越祐民による『越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて(市川第20210827-0008号)』と題する公文書（**甲６：越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）**）および同年９月２日における原告によるパワーハラスメントの主な内容についての資料（**甲７：越川市議によるパワーハラスメントの主な内容**）についても撤回する旨発言し、被告市川市として本件捏造事実に関する公文書を撤回する方針を明らかにした（**甲８：各派代表者会議（令和５年２月１５日）**。

これらの事実からすれば、被告荒木において、本件捏造事実が真実であると信ずるについて合理的な根拠は何ら存しなかったものといえ、違法性阻却の余地はない。

４　さらに、被告荒木の発言が、原告の名誉感情を害することは論を俟たない。

５　したがって、被告荒木が賛成者として名を連ねる動議の内容および議会における発言は、原告の名誉権および名誉感情を侵害するものであり、不法行為に該当する。

第９　損害

１　被告村越との関係

（１）慰謝料

ア　被告村越は、原告には何らの落ち度はないにもかかわらず、原告が市川市職員に対してパワハラ行為を行った旨の事実を捏造し、記者会見、公文書による公表、市川市議会での発言、Twitterアカウントでの投稿といったあらゆる手段を利用して、執拗に原告の社会的評価を低下させる行為に及んでいる。そして、その期間は１年

４か月という長期に渡るのであって、その行為態様は極めて悪質である。

イ　また、被告村越は、長年かけて築き上げてきた原告の社会的評価を著しく毀損したのであって、その結果は重大である。

ウ　さらに、公文書は撤回されたものの、いわゆるデジタルタトゥーは消えないのであって、インターネット上には原告が市川市職員に対してパワハラ行為を行った旨の記事等が今でも多く掲載されている。

このような事態に、原告は未だに精神的な苦痛を負っているのであって、被告村越による本件記者会見を発端とした一連の名誉棄損行為等によって、今後も自らが非難の対象となる可能性に怯える日々を過ごしており、それは自らだけでなく、成長していく原告の子供にまで波及することを恐れている。

エ　以上の事実を踏まえれば、原告に対する慰謝料は３００万円を下回ることはない。

（２）弁護士費用

原告は、本件による損害を回復するために、弁護士に委任して本訴を提起せざるを得なかった。そのため、被告村越による不法行為と因果関係のある弁護士費用は、少なくとも損害額の１０％である３０万円である。

（３）したがって、被告村越との関係での損害額の合計は、少なく見積もっても３３０万円はくだらない。

２　被告市川市との関係

（１）慰謝料

被告村越を中心として、他の被告らによって、今まで類を見ないほどの悪質な名誉棄損行為等が長期間に渡り行われていたにもかかわらず、それを被告市川市として適切に調査することなく、むしろ職員が積極的に関与したうえで公表し、報道機関に対して名誉棄損行為にあたる内容の文書まで送付していたのであって、その行為は極めて悪質である。

このような行為が安易に認められることとなってしまえば、誠実に仕事に取り組む市議会議員の職務を阻害することで、地方議会における行政に対する牽制機能が毀損されてしまうばかりか、簡単に市議会議員としての政治生命を絶つことが出来てしまう。そのため、今後の民主主義の根幹を揺るがす事件であると評価できる。

このような事態が今後も生じるのであれば、政治家を志す者がいなくなってしまうであろう。

前述したとおり、令和５年２月１５日に被告市川市が公文書を撤回する方針を明らかにするに至るまで（甲８：各派代表者会議（令和５年２月１５日）、甲９：公文書撤回に関するマスコミ報道）、実に１年４か月あまり、原告は、議会内外において自らの潔白を証明するために多大な時間・労力を費やすことを余儀なくされている。

以上の事実を踏まえれば、被告市川市の一連の行為による原告に対する慰謝料は、３００万円を下回ることはない。

（２）弁護士費用

原告は、本件による損害を回復するために、弁護士に委任して本訴を提起せざるを得なかった。そのため、被告市川市による不法行為と因果関係のある弁護士費用は、少なくとも損害額の１０％である３０万円である。

（３）したがって、被告市川市との関係での損害額の合計は、少なく見積もっても３３０万円はくだらない。

３　被告大津との関係

（１）慰謝料

ア　被告大津は市川副市長の立場であり、原告が本当に市川職員に対してパワハラ行為を行っているのかを調査し、市川市長であった被告村越が原告を糾弾している一連の行動についても、その正当性を検証すべき立場にあった。

にもかかわらず、被告大津はそのような行為をすることなく、むしろ被告村越に

発言に追随するような発言を議会で行い、また報道機関に対して名誉棄損行為にあたる内容の文書まで送付していたのであって、その責任は極めて重大である。

イ　以上のような事実を踏まえれば、原告に対する慰謝料は２５０万円を下回ることはない。

（２）弁護士費用

原告は、本件による損害を回復するために、弁護士に委任して本訴を提起せざるを得なかった。そのため、被告大津による不法行為と因果関係のある弁護士費用は、少なくとも損害額の１０％である２５万円である。

（３）したがって、被告大津との関係での損害額の合計は、少なく見積もっても２７５万円はくだらない。

４　被告笠原との関係

（１）慰謝料

ア　被告笠原は市川副市長の立場であり、原告が本当に市川職員に対してパワハラ行為を行っているのかを調査し、市川市長であった被告村越が原告を糾弾している一連の行動についても、その正当性を検証すべき立場にあった。

にもかかわらず、被告笠原はそのような行為をすることなく、むしろ被告村越に追随するような発言を議会で行っているのであって、その責任は極めて重大である。

イ　以上のような事実を踏まえれば、原告に対する慰謝料は２００万円を下回ることはない。

（２）弁護士費用

原告は、本件による損害を回復するために、弁護士に委任して本訴を提起せざるを得なかった。そのため、被告村越による不法行為と因果関係のある弁護士費用は、少なくとも損害額の１０％である２０万円である。

（３）したがって、被告笠原との関係での損害額の合計は、少なく見積もっても２２０万円はくだらない。

5　被告松井との関係

（1）慰謝料

被告松井は、何ら合理的な根拠なく、原告がパワハラ、脅迫、恐喝行為を行っていた等の発言を複数回に渡り議会で発言をし、原告を加害者と称していたのであって、かかる発言行為に関する原告に対する慰謝料は、１００万円を下回ることはない。

（2）弁護士費用

原告は、本件による損害を回復するために、弁護士に委任して本訴を提起せざるを得なかった。そのため、被告松井による不法行為と因果関係のある弁護士費用は、少なくとも損害額の１０％である１０万円である。

（3）したがって、被告松井との関係での損害額の合計は、少なく見積もっても１１０万円はくだらない。

6　被告荒木との関係

（1）慰謝料

被告荒木は、何ら合理的な根拠なく、原告がパワハラ、脅迫行為を行っていた等の発言を議会でしていたのであって、かかる発言行為に関する原告に対する慰謝料は、５０万円を下回ることはない。

（2）弁護士費用

原告は、本件による損害を回復するために、弁護士に委任して本訴を提起せざるを得なかった。そのため、被告荒木による不法行為と因果関係のある弁護士費用は、少なくとも損害額の１０％である５万円である。

（3）したがって、被告荒木との関係での損害額の合計は、少なく見積もっても５５万円はくだらない。

第１０　結論

よって、原告は、

1　被告村越に対し、民法７０９条に基づく損害賠償として、金３３０万円及び令和４年４月２日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払うことを求める。

2　被告市川市に対し、国家賠償法１条１項に基づく損害賠償として、金３３０万円及び令和５年２月１５日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払うことを求める。

3　被告大津に対し、民法７０９条に基づく損害賠償として、金２７５万円及び令和４年６月２７日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払うことを求める。

4　被告笠原に対し、民法７０９条に基づく損害賠償として、金２２０万円及び令和３年９月７日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払うことを求める。

5　被告松井に対し、民法７０９条に基づく損害賠償として、金１１０万円及び令和３年９月１３日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払うことを求める。

6　被告荒木に対し、民法７０９条に基づく損害賠償として、金５５万円及び令和３年９月１３日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払うことを求める。

第１１　求釈明

前述したとおり、本件は、被告らの原告に対する多数の不法行為が存在しており、各行為について、被告らはそれぞれ責任を負うべき立場にある。

もっとも、各行為については、被告らがそれぞれ自らの判断のもと単独で行っているものもあれば、共謀し、または幇助したうえで行われている行為も存在している可能性があるのであって、かかる内部的な事情について、原告では確知で

きない点が多く存在している。

そして、本件については、市川市職員に対するアンケートの実施から、被告市川市による原告に対する謝罪、公文書の撤回に至るまで、**全ての事案を把握しているのは、被告市川市**である。

したがって、訴訟の円滑化および実体解明の観点から、以下の点について、被告市川市においてそれぞれ釈明されたい。

1　訴外植草によれば、令和３年３月、２年に１度の頻度で実施している全職員を対象にした「ハラスメントに関するアンケート調査」を実施したところ、「パワーハラスメントがある」との回答の割合が増加していたことに端を発し、同年４月に、パワーハラスメントに特化したアンケート調査が行われたとされている（**甲４：６月定例会（令和４年６月２１日）**）。

①　令和３年３月の全職員を対象にした「ハラスメントに関するアンケート調査」において、原告からハラスメントを受けている旨の訴えは実際にあったのか。

あった場合には、その人数および具体的な内容について、実際に確認した資料を提出のうえ、証拠に基づき説明されたい。

②　同年４月に行われたパワーハラスメントに特化したアンケート調査では、なぜ原告と職員との間におけるやり取りや出来事のみを申告するよう求めたのか。

原告のみをアンケートの対象として選定した点について、被告市川市がどのような意思決定の手順を踏んだのかについても明らかにしつつ、具体的に説明されたい。

③　原告とのやり取りや出来事を申告するよう理事者側から求められた９人の職員は、誰が、どのようにして選定したのか。仮に被告市川市が選定したのであれば、その９名を選定した理由は何か。

2　訴外植草によれば、同年４月のパワーハラスメントに特化したアンケート調査に基づき、被告市川市において、原告による職員９人に対するパワーハラスメント

があったと断定されたとのことである（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日））

①　被告市川市において、原告が市川市職員に対してパワハラをしていたと断定するに足る録音データや録画データは存在していたか。また、いつ、どこの場所で、どのような方法でパワハラ行為をしていたと特定できる、手帳や詳細なメモなどの記録はあったか。

②　被告市川市において、原告が市川市職員に対してパワハラ行為をしていたと断定した経緯について、どのような議論および手続きを踏んだか、具体的な証拠に基づいて説明されたい。

③　原告によるパワハラ行為があったと被告市川市が認定するにあたって、原告は一切弁明や反論の機会を設けられていない。

なぜこのような機会が設けられることなく、被告市川市はパワハラ行為があったと認定したのかについて、合理的な理由を説明されたい。

３　被告市川市が、原告による職員９人に対するパワーハラスメントがあったと断定した後、令和３年８月２４日に、被告村越は記者会見で本件捏造事実を公表するに至り、結果として、報道機関各社が全国的に報道するに至っている（甲１（令和３年８月２４日記者会見に関する新聞報道））。

①　原告の実名を公表すれば、重大な名誉棄損にあたる可能性があることは容易に想定できたはずである。それにもかかわらず、被告村越が原告の実名を公表したうえで記者会見を開くことにつき、被告市川市は容認していたか。

②　本件記者会見を開くに際しては、被告市川市内において、どのような議論がなされ、手続きを踏んでいたのか。証拠に基づき、具体的に説明されたい。

③　被告村越による本件記者会見以前にも、原告は一切弁明や反論の機会を設けられていない。

なぜこのような機会が設けられることなく、被告村越による本件記者会見が開かれたのかについて、合理的な理由を説明されたい。

4　甲６における越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）に関して

①　本文書の具体的な作成経緯、具体的には、職員９人からの申告を、誰が、どのようにして申入書の体裁に整えたのかについて、説明されたい。

②　原告によるパワーハラスメントによって退職した職員はいたのか。

③　原告によるパワーハラスメントによって病気休暇を取得した職員はいたのか。

④　原告によるパワーハラスメントによって不眠や高血圧などの薬の服用を余儀なくされた職員はいたのか。

⑤　被告村越は、「非常に悪質な事例として脅迫、恫喝、強要があった」旨主張していたが、職員からのヒアリングおよびアンケートを踏まえた結果、実際に刑事事件として告訴または被害届を提出することができると評価できるほどの原告の言動が確認できたか。確認できていた場合には、その根拠となる証拠を提出されたい。

5　令和３年１２月７日、議案第４３号令和３年度市川市一般会計予算（第１０号）のうち、「パワーハラスメント調査委員会報償費７８万円」は議会の議決により削除されるなか、再議を提出したところで可決の見込みがないにもかかわらず、再議が提出されている（甲２８：再議１号）

①このような提出がされている理由は何か。

②再議提出に至るまで、被告市川市内部において、どのような議論があったのか。

③パワーハラスメント調査委員会を設置したい真の理由はなにか。

④パワーハラスメント調査委員会を設置すれば、原告が職員９人に対してパワーハラスメントを行ってきたことを立証できるのか。

6　訴外植草は、令和４年６月２１日、市川市議会６月定例会代表質問において、原告による職員９人に対するパワーハラスメント関して、「十分な証拠や手続きに

基づかずに記者会見で公表したり、この公の議場で発言を致しましたことは極めて不適切でございました。改めておわびを申し上げます」と答弁している（**甲４：６月定例会（令和４年６月２１日）**）。

被告市川市において、どのような調査および手続きがあったうえで、このような答弁をするに至ったかについて、具体的に説明されたい。

７　同日、被告大津も「誇張があったことについては、訂正することに時間をかけてしまいご迷惑をおかけしてしまいました。お詫び申し上げます」と答弁している（**甲４：６月定例会（令和４年６月２１日）**）。

そのため、被告市川市において、何をどのように誇張したのか、具体的に説明されたい。また、どのような調査および手続きがあったうえで、このような答弁をするに至ったかについて、具体的に説明されたい。

８　訴外麻生が、同年６月２２日、株式会社テレビ朝日報道局長に対し、被告市川市の前言を撤回するかのように、「事案全てがでっち上げではない」「（報道内容は）事実と異なる内容」などと申し入れている（**甲２２（報道内容に関する申入れについて（テレビ朝日））**）。

訴外植草および被告大津は、前日の議会答弁において、原告に対して「お詫び申し上げます」と謝罪をしていたにもかかわらず、なぜ被告市川市は、このような文書を容認したうえで、あえて株式会社テレビ朝日に送付したのかについて、その合理的な理由を説明されたい。

９　訴外麻生が、同年６月２４日、株式会社フジテレビジョン報道局長に対し、被告市川市の前言を撤回するかのように、「事案全てがでっち上げではない」「（報道内容は）事実と異なる内容」などと申し入れている（**甲２３（報道内容に関する申入れについて（フジテレビジョン））**）。

訴外植草および被告大津は、同月２１日の議会答弁において、原告に対して「お詫び申し上げます」と謝罪をしていたにもかかわらず、なぜ被告市川市は、このような文書を容認したうえで、あえて株式会社フジテレビジョンに送付したのかについて、その合理的な理由を説明されたい。

１０　被告大津は、同年６月２７日、同月２１の議会答弁で原告に対して「お詫び申し上げます」と謝罪していたことを撤回するかのように、報道機関各社に向け、自身の名で公文書を作成し、「９人の職員がアンケートで申告した内容は、職員が実際に受けた言動であり、事実に基づく」「退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧の薬を服用している職員については、確認が不十分な中で公表した」などと公表している（**甲２４：越川議員によるパワーハラスメントに関する報道について**）。

被告市川市は、９人の職員が原告から受けた言動をどのように事実と確認したのか。証拠となる資料を提出したうえで、説明されたい。

また証拠となる資料がなかった場合には、なぜこのような文書を容認したうえで、あえて報道各社に送付したのかについて、その合理的な理由を説明されたい。

１１　令和５年２月１５日、訴外松丸副市長は、令和３年８月３０日付の被告村越祐民による『越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて(市川第20210827-0008号)』と題する公文書（**甲６：越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）**）および同年９月２日における原告によるパワーハラスメントの主な内容についての資料（**甲７：越川市議によるパワーハラスメントの主な内容**）について撤回するに至っている。

このような撤回に至るまでの被告市川市における議論および手続きの内容について、具体的に説明されたい。

証　拠　方　法

証拠説明書（甲１～２８）記載のとおり

添　付　書　類

1	訴状副本	6通
2	証拠説明書（甲１～２８）	7通
3	甲号証の写し	各7通
4	委任状	1通

以上

当事者目録

〒[redacted]

原告　越　川　雅　史

〒[redacted]

原告訴訟代理人弁護士　荒　木　謙　人

電話：[redacted]　FAX：[redacted]

〒[redacted]

被告　村　越　祐　民

〒２７２－００２１　千葉県市川市八幡１－１－１

被告　市　川　市

上記代表者市長　田　中　甲

〒[redacted]

被告　大　津　政　雄

〒[redacted]

被告　笠　原　智

〒[redacted]

被告　松　井　努

〒[redacted]

被告　荒　木　詩　郎